



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2530-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 1375-2026/CC1

DENUNCIANTE : SANDRA VERÓNICA MIRANDA ROJAS (SEÑORA MIRANDA)

DENUNCIADO : BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A.-
INTERBANK¹ (INTERBANK)
BANCO BBVA PERÚ S.A.² (BBVA)
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.³ (BCP)

MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
IMPROCEDENCIA POR SUBSANACIÓN DE CONDUCTA
ALLANAMIENTO
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS

ACTIVIDAD : SISTEMA BANCARIO

SANCIONES : **BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -
INTERBANK: AMONESTACIÓN**

**BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -
INTERBANK: AMONESTACIÓN**

Lima, 8 de mayo de 2026.

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 7 de octubre de 2025, la señora Miranda denunció a Interbank, BCP; y, BBVA por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)⁴, señalando lo siguiente:
 - (i) El 16 de setiembre de 2025, tras ser víctima de secuestro se realizaron diversos movimientos bancarios en sus cuentas asociadas a los bancos Interbank, BCP y BBVA.
 - (ii) Se realizó una solicitud de préstamo ante el banco Interbank por el importe de S/ 27 000,00, el cual fue desembolsado en la cuenta de ahorros 530*****120. Dicho trámite se efectuó vía telefónica bajo amenaza de muerte, con el propósito de validar los datos personales y concretar la aprobación del préstamo.

¹ Con RUC N° 20100053455.

² Con RUC N° 20100130204

³ Con RUC N° 20100047218

⁴ Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

- (iii) Se realizaron 6 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 530*****120 del banco Interbank. Cabe precisar que dicha cuenta se utiliza exclusivamente como pasarela de pago vinculada al crédito hipotecario que mantiene con la entidad bancaria. El detalle de las operaciones es el siguiente:

FECHA	DETALLE	MONTO
16-09-2025	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	S/ 3 050,00
16-09-2025	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	S/ 3 050,00
16-09-2025	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	S/ 3 050,00
16-09-2025	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	S/ 3 050,00
16-09-2025	SAFETY PAY (PAGO DE SERVICIOS)	S/ 3 050,00
16-09-2025	SAFETY PAY (PAGO DE SERVICIOS)	S/ 3 050,00

- (iv) Se realizó una operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 011*****676 del banco BBVA, correspondiente a un retiro en cajero automático por el importe de S/ 3 000,00.
- (v) Se realizó un adelanto de sueldo por el importe de S/ 1 000,00, desembolsado a la cuenta de ahorros 002*****059 del banco BCP.
- (vi) Se realizó una operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 002*****059 del banco BCP, correspondiente a un retiro en cajero automático por el importe de S/ 3 000,00.
- (vii) En consecuencia, se interpusieron diversos reclamos ante las entidades bancarias Interbank, BCP y BBVA; sin embargo, todos ellos fueron declarados improcedentes por dichas instituciones.
2. La señora Miranda solicitó, como medida correctiva, que se ordene lo siguiente:
- (i) A Interbank: dejar sin efecto el préstamo personal por el importe de S/ 27 000,00, la devolución de las cuotas pagadas, la rectificación de los reportes en la Central de Riesgos de la SBS (SBS) y el extorno de las operaciones no reconocidas.
- (ii) Al BCP: el extorno de las operaciones no reconocidas y dejar sin efecto el adelanto sueldo de S/ 1 000,00.
3. Mediante Resolución N° 2 del 26 de noviembre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia interpuesta por la señora Miranda contra los denunciados, realizando la siguiente imputación de cargos:

“(…)

PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 7 de octubre de 2025, subsanado con escrito de 20 de noviembre de 2025, interpuesta por la señora Sandra Verónica Miranda Rojas contra Banco Internacional Del Perú S.A.A.-Interbank, Banco de Crédito del Perú S.A. y Banco BBVA Perú S.A. por lo siguiente:

- (i) Presunta infracción al literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Banco Internacional Del Perú S.A.A.-Interbank habría atribuido indebidamente al denunciante un préstamo por el importe de S/ 27 000,00, el cual fue desembolsado en la cuenta de ahorros 530*****120; pese a que dicho trámite se efectuó vía telefónica bajo amenaza de muerte, con el propósito de validar los datos personales y concretar la aprobación del préstamo.
- (ii) Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco Internacional Del Perú S.A.A.-Interbank no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 16 de setiembre de 2025, se realicen seis (6) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 530*****120 de titularidad del denunciante, pese a que dicha cuenta se utilizaba exclusivamente como pasarela de pago vinculada al crédito hipotecario que el mantenía con la entidad bancaria y a que las transacciones no correspondían a su patrón habitual de consumo. El detalle de las operaciones es el siguiente:

FECHA	DETALLE	MONTO
16-09-2025	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	S/ 3 050,00
16-09-2025	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	S/ 3 050,00
16-09-2025	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	S/ 3 050,00
16-09-2025	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	S/ 3 050,00
16-09-2025	SAFETY PAY (PAGO DE SERVICIOS)	S/ 3 050,00
16-09-2025	SAFETY PAY (PAGO DE SERVICIOS)	S/ 3 050,00

- (iii) Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Banco BBVA Perú S.A. no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 16 de setiembre de 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 011*****676 de la denunciante, por el importe de S/ 3 000,00 pese a que aquella no correspondía a su patrón habitual de consumo.
- (iv) Presunta infracción al literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Banco de Crédito del Perú S.A. habría atribuido al denunciante un adelanto de sueldo por el importe de S/ 1 000,00, desembolsado a la cuenta de ahorros 002*****059.
- (v) Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, el Banco de Crédito del Perú S.A. no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 16 de setiembre de 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 002*****059 de titularidad de al denunciante, por el importe de S/ 3 000,00; pese a que aquella no correspondía a su patrón habitual de consumo.

(...)"

4. El 30 de diciembre de 2025, la denunciante presentó un escrito mediante el cual señaló que había realizado el pago de las cuotas del crédito indebidamente atribuido y que

BCP, en atención a un reclamo que presentó, procedió con revertir las operaciones no reconocidas, situación que no había ocurrido con los otros denunciados.

5. El 26 de marzo de 2026, BCP presentó sus descargos manifestando lo siguiente:
- (i) La Comisión no tenía competencia para pronunciarse sobre los hechos imputados en su contra, toda vez que las sumas cuestionadas no superan las 3 UIT, en consecuencia, debía declararse la nulidad de la Resolución 2 con la cual se admitió la denuncia.
 - (ii) La denunciante era titular de la cuenta de ahorros 191*****080, y no de la cuenta de ahorros 002-****059 como se había consignado en la imputación de cargos.
 - (iii) El importe del adelanto sueldo de S/ 1 000,00 fue depositado en la cuenta bancaria de la denunciante el 16 de setiembre de 2025; sin embargo, días después, procedió a recuperar la indicada suma, dejando sin efecto el crédito en cuestión. Esto podía constatarse de estado de cuenta del periodo del 1 al 30 de setiembre de 2025. Posteriormente, el 17 de octubre de 2024, realizó un depósito de S/ 3 035,00 en aquella cuenta bancaria para restituir la suma de S/ 3 000,00 reclamada y un monto de S/ 35,00 por un cargo vinculado con el crédito cuestionado.
 - (iv) En la medida que la resolución de imputación de cargos fue notificada el 28 de noviembre de 2025, la denuncia en su contra debía ser declarada improcedente, en aplicación del artículo 108 del Código.
6. En la misma fecha, BBVA se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos señalando que la operación de S/ 3 000,00 que se le imputa se trataba de un retiro de efectivo que fue correctamente realizado por un cajero automático, tal como podía constatarse de su sistema informático denominado "Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31" y de la wincha auditora.
7. Mediante escrito del 26 de marzo de 2026, Interbank se apersonó al procedimiento y se allanó a las imputaciones formuladas en su contra; asimismo, requirió que se programe una audiencia de conciliación
8. El 20 de abril de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0554-2026/CC1-ST, a través del cual recomendó lo siguiente:
- (i) Declarar improcedente, por subsanación de la conducta infractora, la denuncia de la señora Miranda contra BCP por presunta infracción al literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° del Código, por el hecho referido a que el proveedor habría atribuido a la denunciante un préstamo "adelanto de sueldo" por el importe de S/ 1 000,00.
 - (ii) Declarar improcedente, por subsanación de la conducta infractora, la denuncia de la señora Miranda contra BCP por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, por el hecho referido a que el proveedor no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 16 de setiembre de 2025,

se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 191-02194118-0-80 de titularidad de la denunciante.

- (iii) Sancionar a Interbank con una amonestación por infracción del literal b) del numeral 56.1. del artículo 56 del Código, en la medida que el proveedor denunciado formuló su allanamiento sobre el hecho referido a que atribuyó indebidamente al denunciante un préstamo por el importe de S/ 27 000,00, el cual fue desembolsado en la cuenta de ahorros 530*****120.
 - (iv) Sancionar Interbank con una amonestación por infracción de los artículos 18 y 19 del Código, en la medida que el proveedor denunciado formuló su allanamiento sobre el hecho referido a que no adoptó las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 16 de setiembre de 2025, se realicen seis (6) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 530*****120 de titularidad de la denunciante.
 - (v) Declarar (i) infundada la denuncia interpuesta por la señora Miranda contra BBVA, por la presunta infracción de los artículos 18 y 19 del Código, toda vez que quedó acreditada la validez de la operación de S/ 3 000,00 cargada en la cuenta de ahorros 011*****676; e, (ii) infundada, por la presunta infracción a los citados artículos, en la medida que no correspondía emitir una alerta por la única operación cuestionada.
9. Mediante Resolución N° 6 del 20 de abril de 2026 se puso en conocimiento de las partes el Informe Final de Instrucción N° 0554-2026/CC1-ST, emitido por la Secretaría Técnica, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de sus observaciones.
10. A través del escrito presentado el 26 de abril de 2026, la señora Miranda señaló lo siguiente:
- (i) Debía considerarse que se debitó una quinta cuota por concepto de crédito fraudulento, por el monto de S/ 1 330,53 de su cuenta bancaria; siendo que ese perjuicio era irreparable pues su cónyuge se encontraba desempleado y dichos fondos eran para cubrir su vivienda familiar.
 - (ii) Se encontraba conforme con las recomendaciones del Informe Final de Instrucción N° 0554-2026/CC1-ST respecto de BCP y BBVA.
 - (iii) Solicitó que la Resolución Final dicte medidas correctivas referidas a la devolución inmediata de 5 cuotas debitadas de su cuenta bancaria más los intereses correspondientes; la anulación definitiva del saldo restante del préstamo por S/27 000,00; el cese inmediato de cualquier reporte negativo ante la Central de Riesgos de la SBS y la emisión de una constancia de no adeudo.
 - (iv) Requirió se disponga la devolución de las costas y costos del procedimiento.
11. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Cuestiones previas

(i) Sobre el error material incurrido en la Resolución N° 3

12. El artículo 212° del TUO de la LPAG establece que los errores materiales en los actos administrativos pueden ser rectificables⁵ con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión⁶.
13. Asimismo, conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por Resolución N° 000063-2021-PRE/INDECOPI, la autoridad administrativa es competente para pronunciarse sobre las solicitudes de enmienda, ampliación y aclaración de sus propias resoluciones⁷.
14. De la revisión del expediente, se aprecia que, mediante Resolución N° 2, la Secretaría Técnica imputó, entre otros, lo siguiente:
- (iv) *Presunta infracción al literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Banco de Crédito del Perú S.A. habría atribuido al denunciante un adelanto de sueldo por el importe de S/ 1 000,00, desembolsado a la cuenta de ahorros 002*****059.*
 - (v) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, el Banco de Crédito del Perú S.A. no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 16 de setiembre de 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la cuenta*

⁵ La potestad correctiva de la Administración le permite rectificar sus propios errores siempre que estos sean de determinada clase y reúnan ciertas condiciones. Los errores que pueden ser objeto de rectificación son solo los que no alteran su sentido ni contenido. Quedan comprendidos en esta categoría los denominados "errores materiales", que pueden ser a su vez, un error de expresión (equivocación en la institución jurídica), o un error gramatical (señalamiento equivocado de destinatarios del acto) y el error aritmético (discrepancia numérica).

La doctrina es conforme en sostener que el error material atiende a un "error de transcripción", un "error de mecanografía", un "error de expresión", en la "redacción del documento", en otras palabras, un error atribuible no a la manifestación de voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino al soporte materia que lo contiene. (Morón Urbina, Juan Carlos; en "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo", Octava Edición, 2009; Gaceta Jurídica, Perú, Lima).

⁶ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019.**

Artículo 212.- Rectificación de errores

212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificables con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.

⁷ **REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 000063-2021-PRE/INDECOPI.**

Artículo 19°.- Funciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

Son funciones de las Salas Especializadas del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual las siguientes:

(...)

g) Enmendar, ampliar y aclarar las resoluciones que emitan.

de ahorros 002*****059 de titularidad de al denunciante, por el importe de S/ 3 000,00; pese a que aquella no correspondía a su patrón habitual de consumo.

15. De la revisión de la referida imputación, se advierte que se consignó que el producto financiero de titularidad de la denunciante era la cuenta de ahorros 002*****059; sin embargo, de la revisión de los estados de cuenta y evidencia que obra en el expediente, se pudo constatar que la cuenta correcta es la cuenta bancaria 191*****080.
16. Así, este órgano instructor considera que debe enmendarse el error material incurrido en la Resolución N° 2, por lo que las imputaciones contra BCP serán analizadas, de conformidad con los términos siguientes:
- (iv) *Presunta infracción al literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto Banco de Crédito del Perú S.A. habría atribuido al denunciante un adelanto de sueldo por el importe de S/ 1 000,00, desembolsado a la cuenta de ahorros 191*****080.*
 - (v) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, el Banco de Crédito del Perú S.A. no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 16 de setiembre de 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 191*****080 de titularidad de la denunciante, por el importe de S/ 3 000,00; pese a que aquella no correspondía a su patrón habitual de consumo.*
17. Cabe precisar que, durante la tramitación del procedimiento, BCP expuso sus argumentos de defensa y ofreció los medios probatorios que consideró pertinentes, a fin de desvirtuar su responsabilidad sobre las conductas antes señaladas.
18. Por consiguiente, la Comisión considera pertinente precisar que el error material anteriormente descrito no afecta de ninguna manera el derecho al debido procedimiento del BCP, en la medida que ha ejercido su derecho de defensa sobre los hechos materia de denuncia de manera oportuna, considerando la información correcta.
- (ii) Sobre la solicitud de audiencia de conciliación formulada por Interbank**
19. Mediante escrito del 26 de marzo de 2026, Interbank solicitó que se programe una audiencia de conciliación con el denunciante.
20. Sobre el particular, el artículo 29° de la Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo N° 807, establece la facultad de la autoridad administrativa de poder convocar a una audiencia de conciliación en cualquier estado del procedimiento e incluso antes de admitir a trámite la denuncia; no obstante, dicho acto era facultativo⁴.
21. Por su parte, el artículo 147° del Código establece que los consumidores pueden conciliar la controversia surgida con el proveedor con anterioridad o incluso durante la tramitación de los procedimientos administrativos por infracción a las normas de protección, siendo que los representantes de la autoridad de consumo pueden promover la conclusión del procedimiento mediante la conciliación. Asimismo, el referido artículo

señala que el funcionario encargado de dirigir la audiencia, previo análisis del caso puede intentar acercar las posiciones de las partes para propiciar un arreglo entre ellas o, alternatively, propone una fórmula de conciliación; sin embargo, la propuesta conciliatoria no genera responsabilidad de la persona encargada de la diligencia ni de la autoridad administrativa.

22. Así, se observa que la citación a una audiencia de conciliación constituye una facultad reservada a la autoridad, mas no una obligación impuesta por el sistema legal de protección al consumidor.
23. En este punto, debe indicarse, además, que no resulta necesario que el acuerdo conciliatorio o la celebración de una transacción se lleve a cabo en las instalaciones del Indecopi, pues las partes pueden arribar a un acuerdo fuera del procedimiento administrativo iniciado ante la autoridad administrativa, siendo solo necesario poner en conocimiento dicha decisión ante la autoridad administrativa, para que esta emita un pronunciamiento definitivo sobre el caso.
24. En ese sentido, en la medida que convocar a una audiencia de conciliación es un acto facultativo de la autoridad administrativa, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0554-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde denegar la solicitud de audiencia de conciliación presentada por Interbank.

(iii) Sobre el orden de análisis de las imputaciones

25. A efectos de mantener orden y uniformidad en la evaluación del expediente, corresponde precisar a las partes que el orden de análisis que se aplicará respecto de las imputaciones materia del presente procedimiento será el siguiente:
 - (i) Si BCP habría infringido el literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° del Código, en tanto habría atribuido a la denunciante un adelanto de sueldo por el importe de S/ 1 000,00 que fue depositado en su cuenta bancaria.
 - (ii) Si BCP habría infringido los artículos 18° y 19° del Código, en tanto no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 16 de setiembre de 2025, se realice una operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros de titularidad de la denunciante, por el importe de S/ 3 000,00, pese a que no correspondía a su patrón habitual de consumo.
 - (iii) Si Interbank habría infringido el literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° del Código, en tanto habría atribuido indebidamente a la denunciante un préstamo por el importe de S/ 27 000,00, el cual fue desembolsado a la cuenta bancaria de su titularidad.
 - (iv) Si Interbank habría infringido los artículos 18° y 19° del Código, en tanto no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 16 de setiembre de 2025, se realicen indebidamente 6 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros de titularidad de la denunciante.
 - (v) Si BBVA habría infringido los artículos 18° y 19° del Código, en tanto no habría

adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 16 de setiembre de 2025, se realice una operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros de la denunciante, por el importe de S/ 3 000,00, pese a que no correspondía a su patrón habitual de consumo.

Respecto a BCP

Sobre la subsanación de la conducta infractora con anterioridad a la notificación de imputación de cargos

26. El sistema de protección al consumidor busca que las conductas infractoras, una vez detectadas, sean subsanadas o corregidas rápidamente por el propio proveedor; evitando así la formalización del conflicto y ahorrando costos al consumidor y al Estado.
27. En ese sentido, de comprobarse que se ha corregido la conducta infractora con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos al proveedor —*de conformidad con lo establecido en el literal f) del artículo 108 del Código*— corresponderá a la autoridad administrativa declarar la improcedencia de la denuncia⁸.
28. En el presente caso, la señora Miranda señaló que, el 16 de setiembre de 2025, BCP le atribuyó indebidamente un adelanto sueldo de S/ 1 000,00 y, además, autorizó de manera irregular una operación de S/ 3 000,00 con cargo a la cuenta de ahorros de su titularidad.
29. En sus descargos, BCP señaló que la denuncia en su contra debía ser declarada improcedente, por los argumentos señalados en el numeral 5 de la presente resolución.
30. Al respecto, obra en el expediente, el estado de cuenta de la cuenta de ahorros de titularidad de la denunciante del periodo del 1 al 30 de setiembre de 2025⁹, del cual se desprende que BCP depositó la suma de S/ 1 000,00 en la referida cuenta el 16 de setiembre de 2025, debido al otorgamiento del préstamo denominado “Adelanto Sueldo”; asimismo, de dicho estado de cuenta también se pudo constatar que, el 25 de setiembre de 2025, la entidad bancaria procedió a recuperar el importe del indicado crédito.
31. Asimismo, del estado de cuenta del periodo del 1 al 31 de octubre de 2025¹⁰, se verificó que el 17 de octubre de 2025, BCP depositó el importe de S/ 3 035,00 en la cuenta

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1390, publicado el 5 de setiembre de 2018**
Artículo 108.- Infracciones administrativas

(...)

Sin que la presente enumeración sea taxativa, pondrán fin al procedimiento administrativo la resolución de la autoridad administrativa que declara la improcedencia de la denuncia de parte en los siguientes supuestos:

(...)

- f) Si el proveedor subsana o corrige la conducta constitutiva de infracción administrativa con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. Lo señalado no aplica en los casos en los que se haya puesto en riesgo la vida, salud o integridad de las personas o se trate de supuestos de discriminación.

⁹ Ver página 11 del documento denominado “DESCARGOS - CASO MIRANDA ROJAS.PDF” que obra en la pieza procesal 36 del expediente electrónico”.

¹⁰ Ver página 12 del documento denominado “DESCARGOS - CASO MIRANDA ROJAS.PDF” que obra en la pieza procesal 36 del expediente electrónico”.

bancaria de la denunciante para restituir el retiro de efectivo no reconocido de S/ 3 000,00 que se realizó el 16 de setiembre de 2025 y el importe de S/ 35,00 que correspondía a un cargo vinculado al crédito no reconocido de S/ 1 000,00.

32. Lo señalado previamente ha sido confirmado por la denunciante, a través del escrito del 30 de diciembre de 2025, en el cual señaló expresamente que BCP le brindó una solución en atención un reclamo que formuló mediante la reversión de la totalidad de las operaciones no reconocidas.
33. Ahora bien, de una revisión de los actuados del expediente, se ha podido advertir que la resolución de imputación de cargos fue notificada a BCP el 1 de diciembre de 2025, es decir, de manera posterior a las fechas antes mencionadas, en las que la entidad bancaria procedió a regularizar el crédito no reconocido y devolvió el importe de la operación no reconocida de S/ 3 000,00. En consecuencia, se ha configurado la subsanación de las conductas imputadas en contra de BCP, por lo que debe declararse la improcedencia de estos extremos.
34. Por lo expuesto, en atención a las consideraciones expuestas, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0554-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar improcedente, por subsanación de la conducta infractora, los extremos denunciados contra BCP, referidos a:
- (i) Presunta infracción al literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° del Código, en tanto BCP habría atribuido a la denunciante un préstamo “adelanto de sueldo” por el importe de S/ 1 000,00 que fue desembolsado en la cuenta bancaria de la denunciante.
 - (ii) Presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en tanto BCP no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 16 de setiembre de 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 002*****059 de titularidad de la denunciante, por el importe de S/ 3 000,00, pese a que no correspondía con su patrón habitual de consumo.

Respecto a Interbank

Sobre los allanamientos formulados por Interbank

35. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado, es decir, el denunciado acepta la pretensión de la denuncia¹¹.

¹¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, aprobado por RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 010-93-JUS y publicado el 22 de abril de 1993**
Artículo 330.- Allanamiento y reconocimiento
El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de esta. (...)

36. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas¹².
- (i) **De la presunta atribución indebida del crédito de S/ 27 000,00 desembolsado en la cuenta de ahorros 530*****120**
37. En su escrito de descargos, que obra en la pieza procesal 38 del expediente electrónico, Interbank formuló allanamiento¹³ respecto del cargo imputado en su contra.
38. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0554-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Miranda contra Interbank, por infracción al literal b) del numeral 56.1. del artículo 56 del Código, respecto del hecho materia del presente análisis.
- (ii) **De las 6 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 530*****120**
39. En su escrito de descargos, que obra en la pieza procesal 38 del expediente electrónico, Interbank formuló allanamiento¹⁴ respecto del cargo imputado en su contra.
40. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0554-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Miranda contra Interbank, por infracción a los artículos 18 y 19 del Código, respecto del hecho materia del presente análisis.

Respecto a BBVA

Sobre el deber de idoneidad

¹² LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(...)

¹³ Ver página 2 de la pieza procesal " MIRANDA ROJAS SANDRA VERONICA; ALLANAMIENTO CC1.PDF ", presentada mediante escrito del 26 de marzo de 2026 de Interbank.

¹⁴ Ver página 2 de la pieza procesal " MIRANDA ROJAS SANDRA VERONICA; ALLANAMIENTO CC1.PDF ", presentada mediante escrito del 26 de marzo de 2026 de Interbank.

41. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe¹⁵.
42. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado¹⁶. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
- ***De las disposiciones normativas exigibles a las empresas del sector financiero referidas a los parámetros de seguridad aplicables a las operaciones realizadas con tarjetas de débito y crédito***
43. En el marco de la relación comercial entre los consumidores y las entidades del sistema financiero (en adelante, ESF), estas se encuentran obligadas a implementar mecanismos de seguridad adecuados que garanticen la protección de las transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito y débito, con el fin de prevenir su uso indebido, no autorizado o fraudulento.
44. En esa línea, la regulación sectorial ha establecido un marco normativo orientado a regular las medidas de seguridad generales que deben adoptar las entidades del sector financiero para el adecuado cargo en las cuentas de los tarjetahabientes por los bienes y servicios adquiridos mediante dichos instrumentos de pago. Así, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado el 30 de octubre de 2013 mediante Resolución SBS N.° 6523-2013 (en adelante, Reglamento de Tarjetas), fijó las obligaciones mínimas en materia de seguridad aplicables a este tipo de operaciones.
45. Posteriormente, como consecuencia de la masificación de los servicios financieros a través de canales digitales y el avance tecnológico, la SBS aprobó, el 19 de febrero de 2021, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, mediante Resolución SBS N.° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad). Dicho reglamento incorporó procesos más robustos, estableciendo

¹⁵ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

(...)

¹⁶ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero deben implementar para controlar el acceso a los servicios digitales y la ejecución de operaciones susceptibles de generar fraude u otros abusos en perjuicio de los usuarios.

46. Con posterioridad, mediante Resolución SBS N.° 2286-2024, emitida el 28 de junio de 2024, la SBS modificó diversas disposiciones normativas contenidas en el Reglamento de Tarjetas y el Reglamento de Ciberseguridad, en concreto, el artículo 9, 14 y 16 del referido Reglamento de Tarjetas que establecen los requisitos y medidas de seguridad que las empresas del sistema financiero deben cumplir para validar una operación efectuada con un instrumento de pago.
47. Al respecto, a partir de una lectura del texto de los artículos 9° y 14° del Reglamento de Tarjetas, se ha podido advertir que estas disposiciones han establecido de manera expresa que las operaciones realizadas con una tarjeta de crédito o débito requiere que sean efectuadas sobre la base (i) del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable; (ii) las disposiciones contractuales pactadas entre las partes; y, (iii) la autorización expresa del usuario. De tal manera que, en función a lo establecido expresamente en las disposiciones legales antes citadas, las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta (crédito o débito) adquiera o pague, de cumplir con los 3 presupuestos antes señalados.
48. Resulta pertinente acotar que la autoridad no está afirmando que los mecanismos de seguridad que podría implementar el proveedor para el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sectorial deben estar expresa y detalladamente descritos en el contrato, sino que, mínimamente, conforme a lo dispuesto en la normativa, dicho contrato debe contener disposiciones generales que precisen las condiciones bajo las cuales se autorizará el cargo de una operación, pues ello denota también la autorización del usuario y el conocimiento de cómo debe usar el producto financiero contratado con la entidad bancaria o financiera.
49. Cabe precisar que, las condiciones establecidas en los artículos 9 y 14 del Reglamento de Tarjetas, resultan exigibles a las empresas del sector financiero a partir del 1 de enero de 2025, en aplicación de lo establecido en el artículo séptimo de las Disposiciones Finales y Transitorias de la Resolución SBS N° 2286-2024 que otorgó un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024.
50. Asimismo, la Resolución SBS N° 2286-2024 modificó el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y estableció la obligación de las empresas del sistema financiero de implementar determinadas medidas de seguridad para los diferentes tipos de operaciones que pueden ser efectuadas en el mercado. Así, precisó que el proceso de autenticación para operaciones con tarjetas debe ejecutarse según lo dispuesto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, empleando los factores de autenticación detallados en el literal j) del artículo 2 de dicha norma y siguiendo los estándares técnicos de EMVCo¹⁷. A efectos de graficar con claridad las referidas medidas de seguridad de seguridad, se ha elaborado el siguiente cuadro ilustrativo:

¹⁷

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO, modificado mediante RESOLUCIÓN SBS N° 2286-2024.
Artículo 16°. - Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Cuadro 1: Medidas de Seguridad

PARA OPERACIONES CON	FACTORES DE AUTENTICACIÓN	ESTÁNDAR EMV	CONTROL DE ATAQUES
Tarjeta presente ¹⁸	Factor 1: Chip (o réplica digital). Factor 2: Clave secreta (PIN) o factor señalado por la SBS.	No se requiere el estándar	No requiere de control
Tarjeta no presente	Factor 1: Datos de la tarjeta (física/digital) Factor 2: Código dinámico o factor en línea	Sí, EMV 3-D Secure (3DS) para el segundo factor	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas
Billeteras Móviles	Factor 1: Tokenización de la tarjeta Factor 2: Factor de distinta naturaleza	Sí, EMV Tokenization	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

51. Asimismo, en atención a las modificaciones mencionadas, el referido artículo 16° del Reglamento de Tarjetas estableció que en aquellos casos en los que no sea posible validar el segundo factor de autenticación debido a limitaciones ajenas al control de la empresa, esta debe establecer reglas de aceptación o rechazo de las operaciones en función del nivel de riesgo de fraude, conforme al sistema de monitoreo de transacciones previsto en el Reglamento de Tarjetas. Dichas limitaciones pueden estar asociadas, entre otros aspectos, al terminal de atención, a las prácticas del comercio o a la tecnología empleada por el usuario.

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios: (...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad.

7.3 Para operaciones con billeteras móviles de terceros basadas en tokenización de tarjetas, la afiliación de la tarjeta para el uso de este servicio conforme al numeral 7.2 y las operaciones subsiguientes que se realicen deben ser autenticadas mediante la tokenización de la tarjeta y un segundo factor de distinta naturaleza.

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

7.5 Para operaciones en que no se valide el segundo factor por limitaciones fuera de su control, la empresa debe establecer reglas de aceptación o rechazo, en función al nivel de riesgo de fraude, según el sistema de monitoreo de transacciones descrito en el artículo 17° del presente reglamento. Dichas limitaciones pueden estar asociadas al terminal de atención, las prácticas del comercio o la tecnología utilizada por el usuario.

¹⁸ De conformidad con la Resolución SBS N° 02220-2025 de fecha 23 de junio de 2025, se dispuso prorrogar el plazo de vigencia hasta el 1 de abril de 2026, sólo sobre el supuesto de tarjeta de crédito presente emitidas con anterioridad al 1 de julio de 2025.

52. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo séptimo de las Disposiciones Finales y Transitorias de la Resolución SBS N° 2286-2024, la SBS otorgó a las empresas del sistema financiero un plazo de adecuación hasta el 1 de julio de 2025 para implementar las medidas de seguridad antes descritas, a excepción de las que corresponden ser aplicadas para las operaciones con tarjeta presente, en cuyo caso las referidas medidas de seguridad resultan exigibles desde el 29 de junio de 2024. Asimismo, debe precisarse que mediante Resolución SBS 2220-2025, la SBS dispuso ampliar el plazo de adecuación hasta el 1 de abril de 2026, sobre el supuesto señalado en el literal b.2.) del artículo inicialmente mencionado¹⁹.
53. Por tanto, a manera de conclusión, para demostrar que las operaciones fueron correctamente realizadas, las empresas deberán acreditar que se cumplieron con los requisitos establecidos en los artículos 9 y 14 del Reglamento de Tarjetas, los cuales se encuentran detallados en el numeral 45 de la presente resolución.
54. En consecuencia, cuando el cuestionamiento verse sobre operaciones no reconocidas, la responsabilidad del proveedor será determinada, en función de las consideraciones normativas antes desarrolladas.

a) De la validez de las operaciones no reconocidas

- *Sobre los términos pactados en el Contrato para la autorización y cargo de la operación no reconocida*

55. Al respecto, de una verificación de las Cláusulas Generales Aplicables a las Operaciones Pasivas y Prestación de Servicios Bancarios²⁰ (en adelante, Cláusulas

¹⁹ **RESOLUCIÓN SBS N° 2286-2024.**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

- a) Operación con tarjeta de débito presente: desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.
- b) Operación con tarjeta de crédito presente:
 - b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.
 - b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.
- c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.
- d) **Operación con billeteras móviles de terceros basados en tokenización de tarjetas:** desde el 01 de julio del 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.3 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.
- e) **Operación con tarjeta de crédito adicional en la modalidad de tarjeta no presente:** a partir del 01 de diciembre de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a lo señalado en los numerales 7.2, 7.3 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.
- f) **Responsabilidad por pérdidas en operaciones no reconocidas:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa es responsable de las pérdidas en operaciones no reconocidas, salvo que acredite la responsabilidad del usuario, conforme a lo establecido en los numerales 9 y 10 del artículo 23 del Reglamento, con excepción de la operación prevista en el literal a) del presente artículo, en cuyo

²⁰ La Secretaría Técnica accedió a las “Cláusulas Generales Aplicables a las Operaciones Pasivas y Prestación de Servicios Bancarios” del BBVA aprobadas por la SBS mediante Resolución 2977-2019 del 28 de junio de 2019, la

Generales), las cuales resultan aplicables a la cuenta de ahorros 011*****676 desde de la cual se efectuó la disposición de efectivo de S/ 3 000,00, se ha podido verificar que en la cláusula 12 se estableció las condiciones para el uso de la tarjeta asociada al referido producto para efectuar operaciones.

56. Así, de conformidad con la referida cláusula, las operaciones pueden realizarse a través de la Banca por Internet, Cajeros Automáticos, Banca Móvil, entre otros que pudiera establecer el Banco; y, para autorizar tales operaciones, se requiere la identificación del titular del producto con el uso de la tarjeta, clave y/o documento de identidad.
57. Asimismo, la cláusula 14 de las Cláusulas Generales establece que las operaciones pueden ser realizadas con el uso de una clave, la cual equivale a la firma manuscrita y que su uso vincula al titular del medio de pago y lo identifica en los consumos o transacciones que realice en Puntos de Venta u otros mecanismos autorizados.
58. La mencionada cláusula, también dispone que el titular del medio de pago podrá realizar operaciones empleando otros factores de autenticación que pueden ser físicos o electrónicos como, por ejemplo, el uso de medios biométricos, dispositivos que se puedan poner a su disposición, firmas o certificados digitales, entre otros (según corresponda), que se debe usar en forma conjunta con la tarjeta (si fuere necesario). Precisa esta disposición contractual que toda operación se entenderá realizada por el cliente cuando se concrete con el uso de la clave o cualquier otro factor de autenticación que se le requiera.
59. Por tanto, esta Comisión estima que se ha cumplido con el requisito de que en el contrato se establecieron las condiciones generales de contratación para la autorización de una operación por parte del usuario.

— *Del enrolamiento para el uso de canales digitales*

60. Cabe indicar que, no es un hecho controvertido el enrolamiento y la activación para realizar operaciones a través de cajeros automáticos —canal a través del cual se efectuó la operación en cuestión—, razón por la que no corresponde efectuar mayor análisis al respecto.
61. En ese sentido, se procederá a evaluar si la operación no reconocida cumple con los estándares de autenticación reforzada y si el proveedor ha presentado los medios probatorios suficientes que acrediten con los estándares establecidos en la normativa.

— *De la autenticación de la operación no reconocida*

62. Sobre el particular, no resulta un hecho controvertido que se realizó una operación con cargo a la cuenta de ahorros 011*****676 de titularidad de la parte denunciante, en tanto que así lo han reconocido las partes. Asimismo, del reporte denominado “Listado

cual resulta aplicable al presente caso, toda vez que la cuenta bancaria en cuestión fue contratada el 23 de agosto de 2019, de acuerdo con los reportes aportados por el denunciado.

Las referidas condiciones fueron obtenidas el 14 de abril de 2026, a través de la siguiente página web:

<https://www.sbs.gob.pe/supervisados-y-registros/empresas-supervisadas/informacion-sobre-supervisadas/sistema-financiero-supervisadas/clausulas-de-contratos-aprobados-por-la-sbs/clausulas-de-contratos-aprobados-por-la-sbs-buscador>

de Operaciones Centro Autorizador MC-31” y la wincha auditora, se ha podido constatar que aquella operación se efectuó a través de un cajero automático.

63. Por tanto, corresponde determinar si aquella operación fue correctamente autorizada en aplicación de lo señalado en el numeral 7.1° del artículo 16 del Reglamento de Tarjetas, el cual dispone que para la realización de las operaciones con tarjeta presente se requieren 2 factores: (i) el chip de la tarjeta o su representación digital; y, (ii) la clave secreta o PIN.
64. Al respecto, BBVA presentó el “Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31” y la respectiva wincha auditora, de los que se verifica que la operación cuestionada fue realizada el 16 de setiembre de 2025, con la tarjeta 455170*****8605 y con el ingreso de la clave secreta (glosa “PIN INGRESADO CORRECTO”), por el importe de S/ 3 000,00, lo cual permite concluir que dicha transacción se efectuó con observancia de las medidas de seguridad establecidas normativamente para su realización.
65. Por lo tanto, BBVA demostró que la operación cuestionada fue correctamente autorizada, en tanto que acreditó haber cumplido con los requisitos establecidos en el numeral 7.1° del artículo 16 del Reglamento de Tarjetas.

b) Del patrón de consumo del denunciante

66. Como bien se ha señalado, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas por la norma a contar con sistemas de monitoreo que les permitan detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de cada consumidor o que obedezcan a patrones de fraude. El funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca, conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.
67. Como se aprecia, las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.
68. Sobre el sistema de monitoreo, cabe señalar que, conforme al análisis que se ha realizado sobre el funcionamiento de este, para que una alerta pueda generarse deben concurrir circunstancias suficientes para inferir que una operación no está siendo realizada por el titular de la cuenta de ahorros y/o tarjeta de crédito.
69. Es decir, no basta que se presente únicamente un criterio, sino que deben concurrir varios elementos que puedan calificarse como inusuales y, en consecuencia, generar la alerta en el sistema de la entidad financiera.
70. Asimismo, es importante añadir que para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.
71. Dicho esto, debe tenerse en cuenta que el bloqueo preventivo se realiza con posterioridad a la autorización de la operación que genera la alerta, pues para que el

sistema de monitoreo se active, primero debe advertir como mínimo una operación inusual, lo que corresponde verificar en el presente caso.

72. Para el análisis del presente extremo, se debe tener en cuenta que se efectuó una sola operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros de la denunciante, siendo que no era posible para el sistema de monitoreo de BBVA efectuar un bloqueo de manera previa, en la medida que, tal como se ha indicado precedentemente, se requería del proceso de dicha transacción para que esta pueda ser analizada por los sistemas mencionados, no siendo posible que estos emitan una alerta si es que no se ha realizado alguna transacción con características inusuales.
73. En ese sentido, habiendo efectuado el análisis correspondiente, se verifica que no correspondía que BBVA activara la alerta de su sistema de monitoreo en la medida que la operación materia de denuncia resultó ser la única operación cuestionada, por lo que no era posible que el sistema de monitoreo del proveedor denunciado efectuara un bloqueo de manera previa.
74. Por consiguiente, de todo el análisis efectuado, se desprende lo siguiente:
- (i) Ha quedado acreditado que la operación fue válidamente realizada.
 - (ii) No correspondía que BBVA genere una alerta por la única operación cuestionada de S/ 3 000,00.

Conclusión

75. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y los medios probatorios analizados, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0554-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar (i) infundada la denuncia interpuesta por la señora Miranda contra el Banco, por la presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, toda vez que quedó acreditado que la operación de S/ 3 000,00 fue válidamente realizada y cargada a la cuenta de ahorros 011*****676; e, (ii) infundada, por la presunta infracción a los referidos artículos, en la medida que no correspondía emitir una alerta por aquella operación.

Sobre las medidas correctivas

76. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias²¹.

²¹

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

77. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior²². Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro²³.

22

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

- 115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:
- Reparar productos.
 - Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
 - Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
 - Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
 - Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
 - Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
 - En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
 - Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
 - Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

23

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:

78. La señora Miranda solicitó, en calidad de medida correctiva, que se ordene a Interbank: (i) dejar sin efecto el préstamo personal por el importe de S/ 27 000,00, (ii) la devolución de las cuotas pagadas, (iii) la rectificación de los reportes en la Central de Riesgos de la SBS (SBS), (iv) el extorno de las operaciones no reconocidas y (v) la emisión de una constancia de no adeudo.
79. En el presente caso, ha quedado acreditada la responsabilidad de Interbank toda vez que (i) atribuyó indebidamente a la denunciante un préstamo por el importe de S/ 27 000,00 y (ii) no adoptó las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 16 de setiembre de 2025, se realicen seis (6) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 530*****120 de titularidad de la denunciante; ello, en virtud del allanamiento formulado por el proveedor.
80. Al respecto, debe considerarse que las medidas correctivas a ordenar deben guardar congruencia con las imputaciones halladas fundadas en el procedimiento. Siendo ello, este Colegiado considera que corresponde ordenar a Interbank, en calidad de medida correctiva que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con
- (i) Anular el préstamo atribuido a la señora Miranda, por el importe de S/ 27 000,00, así como los intereses, comisiones y gastos que este hubiese generado, calculados desde la fecha en que se produjo la atribución indebida, hasta la fecha de anulación efectiva, empleando la tasa de interés efectivo anual que le es aplicable.
 - (ii) Devolver los montos que hubieran sido debitados de la cuenta bancaria de la denunciante a fin de amortizar el préstamo cuestionado por S/27 000,00 así como abonar los intereses corridos desde la fecha de débito de dichos importes hasta la fecha de su efectiva devolución, para lo cual deberá considerarse la tasa de interés aplicable a la cuenta bancaria de la usuaria.
 - (iii) En caso corresponda, deberá rectificar la calificación crediticia de la denunciante ante la Central de Riesgos de la SBS.
 - (iv) Entregar a la consumidora una constancia que acredite que no mantiene deuda alguna por el préstamo cuestionado por S/ 27 000,00.
81. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, Interbank deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de los mandatos

- (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
 - e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
 - f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
- El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

ordenados, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código²⁴.

82. En este punto, cabe indicar que el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI denominada “Directiva única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”, señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva²⁵.
83. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115° del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

Sobre la graduación de la sanción

— De los extremos allanados por Interbank

84. El artículo 112° del Código —modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1308— establece como una circunstancia atenuante especial, en los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, el supuesto en el que el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza

²⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

²⁵ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN 049-2021-PRE/INDECOPI, publicada el 30 de abril de 2021**

(...)

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

(...)

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

- con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria²⁶.
85. En efecto, se debe considerar que allanarse a la denuncia o reconocer las pretensiones del consumidor no es un deber general al que se encuentre obligado el proveedor, sino que se trata de una declaración de voluntad por la cual este, en lugar de oponerse, acepta los hechos denunciados o reconoce la imputación atribuida en su contra.
86. Dicha declaración brinda a la autoridad administrativa elementos para dilucidar una controversia y conlleva a que el procedimiento resulte más célere. Ello se corrobora con lo establecido en la doctrina que señala que *“el allanamiento encierra una renuncia a defenderse en el proceso, evitando con ello dispendio de gastos y tiempo, de tal forma tal que en atención al momento en que se realiza, como es, al contestar la demanda, conlleva a la exoneración del gasto procesal, exoneración que no opera si se realiza el allanamiento con posterioridad a la contestación”*²⁷.
87. Cabe señalar que, en aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, aun cuando sea considerado como un atenuante, la sanción a imponer seguirá siendo pecuniaria.
88. Asimismo, se debe tener en cuenta lo recogido en el literal e) artículo 29 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor sobre la sanción a imponer en los casos en que el denunciado presente el allanamiento dentro del plazo para realizar sus descargos²⁸, esto es, una amonestación.

²⁶ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

²⁷ LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. *Comentarios al Código Procesal Civil*. Gaceta Jurídica, 2da Edición, Lima, Tomo I, pp. 859.

²⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 30 de abril de 2021**

Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

(...)

e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

89. En el presente caso, Interbank formuló allanamiento respecto de los extremos imputados en su contra.
90. Estimando que la conducta procesal adoptada por Interbank ha contribuido con la administración en reducir los costos de la tramitación del presente procedimiento y han permitido emitir una resolución de manera célere, se debe considerar tales conductas de acuerdo con lo establecido en las normas antes citadas.
91. En consecuencia, acogiendo la recomendación formulada por la Secretaría Técnica mediante Informe Final de Instrucción N° 0554-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde sancionar al proveedor, conforme a lo siguiente:

Cuadro N° 2: Detalle de las sanciones

INFRACCIÓN	TIPIFICACIÓN	SANCIÓN
Atribuyó indebidamente al denunciante un préstamo por el importe de S/ 27 000,00, el cual fue desembolsado en la cuenta de ahorros 530*****120; pese a que dicho trámite se efectuó vía telefónica bajo amenaza de muerte, con el propósito de validar los datos personales y concretar la aprobación del préstamo.	Literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° del Código.	Amonestación
No adoptó las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 16 de setiembre de 2025, se realicen seis (6) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 530*****120 de titularidad del denunciante, pese a que dicha cuenta se utilizaba exclusivamente como pasarela de pago vinculada al crédito hipotecario que el mantenía con la entidad bancaria y a que las transacciones no correspondían a su patrón habitual de consumo.	Artículos 18 y 19 del Código.	Amonestación

Sobre las costas y los costos del procedimiento

92. El artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo N° 807²⁹, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el interesado o el Indecopi.

Sobre las costas del procedimiento²⁹**LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, APROBADO POR DECRETO LEGISLATIVO N° 807 y publicada el 18 de abril de 1996**

Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

93. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Interbank, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas del procedimiento en favor de la señora Miranda.
94. En consecuencia, Interbank deberá cumplir con pagar a la señora Miranda las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución³⁰.
95. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, Interbank deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° del Código³¹.
96. Es pertinente informar que, si la consumidora comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el Banco no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplieron con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas³².

³⁰ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

³¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

³² **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021**

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

- 41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.
- 41.2 El órgano resolutorio de procedimientos sumará una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiario por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.
- 41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.
- 41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutorio deberá comunicar de tal hecho al beneficiario, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

Sobre los costos del procedimiento respecto de los extremos de los que se formuló allanamiento

97. La orden para que el infractor asuma el pago de los costos del procedimiento constituye una facultad de la autoridad administrativa, y no así en una obligación, ello considerando los fines económicos y sociales para los cuales el ordenamiento reconoció el derecho a solicitar el reembolso de costos del procedimiento.
98. Así, la autoridad administrativa en ejercicio de dicha facultad puede determinar si corresponde o no el otorgamiento de los costos del procedimiento, en atención a las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo estas estar referida, por ejemplo, a la necesidad de recurrir a la autoridad para la satisfacción de una pretensión relativa a la restitución de un derecho vulnerado.
99. En ese sentido, el ejercicio de la facultad para ordenar el reembolso o la condena al pago de los costos debe guardar congruencia con el análisis de costo y beneficio que tanto el denunciado como el denunciante deben efectuar antes de acudir a la Administración Pública mediante el inicio de un procedimiento administrativo. Ello, para otorgar al sistema de protección al consumidor una mayor celeridad y agilidad, que beneficie a los consumidores que requieren una protección efectiva frente a los proveedores obstructivos³³, a través del otorgamiento de medidas reparadoras, complementarias o para que se conmine a los denunciados al cumplimiento de los mandatos de la administración.
100. El artículo 112° del Código dispone que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas³⁴.
101. En el presente caso, Interbank se allanó a las imputaciones formuladas en su contra. En tal sentido, no corresponde ordenar al citado proveedor el pago de los costos del procedimiento solicitados por la señora Miranda respecto de los extremos en los que el proveedor denunciado formuló su allanamiento.

³³ Al respecto, debe precisarse que el Decreto Legislativo N° 1308, dispone que el allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

³⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 112- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

Sobre la inscripción de Interbank en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi

102. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado³⁵.
103. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de 4 años, contados a partir de la fecha de la resolución.
104. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de infracciones al Código por parte de Interbank, así como se le ha impuesto sanciones por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

RESUELVE:

PRIMERO: declarar improcedente, por subsanación de la conducta infractora, la denuncia de la señora Sandra Verónica Miranda Rojas contra Banco de Crédito del Perú S.A. por presunta infracción al literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el hecho referido a que el proveedor habría atribuido a la denunciante un préstamo “adelanto de sueldo” por el importe de S/ 1 000,00.

SEGUNDO: declarar improcedente, por subsanación de la conducta infractora, la denuncia de la señora Sandra Verónica Miranda Rojas contra Banco de Crédito del Perú S.A. por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el hecho referido a que el proveedor no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 16 de setiembre de 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros 191-02194118-0-80 de titularidad de la denunciante.

TERCERO: declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Sandra Verónica Miranda Rojas contra Banco Internacional del Perú S.A.A.- Interbank por infracción del literal b) del numeral 56.1. del artículo 56 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado formuló su allanamiento sobre el hecho referido a que atribuyó indebidamente al denunciante un préstamo por el importe de S/ 27 000,00, el cual fue desembolsado en la cuenta de ahorros 530*****120.

³⁵

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

CUARTO: declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Sandra Verónica Miranda Rojas contra Banco Internacional del Perú S.A.A.- Interbank por infracción de los artículos 18 y 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado formuló su allanamiento sobre el hecho referido a que no adoptó las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 16 de setiembre de 2025, se realicen seis (6) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 530*****120 de titularidad de la denunciante.

QUINTO: declarar: (i) infundada la denuncia interpuesta por la señora Sandra Verónica Miranda Rojas contra Banco BBVA Perú S.A. por la presunta infracción de los artículos 18 y 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que quedó acreditada la validez de la operación de S/ 3 000,00 cargada en la cuenta de ahorros 011*****676; e, (ii) infundada, por la presunta infracción a los citados artículos, en la medida que no correspondía emitir una alerta por la única operación cuestionada.

SEXTO: ordenar a Banco Internacional del Perú S.A.A.- Interbank, en calidad de medida correctiva que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con

- (i) Anular el préstamo atribuido a la señora Sandra Verónica Miranda Rojas, por el importe de S/ 27 000,00, así como los intereses, comisiones y gastos que este hubiese generado, calculados desde la fecha en que se produjo la atribución indebida, hasta la fecha de anulación efectiva, empleando la tasa de interés efectivo anual que le es aplicable.
- (ii) Devolver los montos que hubieran sido debitados de la cuenta bancaria de la denunciante a fin de amortizar el préstamo cuestionado por S/27 000,00 así como abonar los intereses corridos desde la fecha de débito de dichos importes hasta la fecha de su efectiva devolución, para lo cual deberá considerarse la tasa de interés aplicable a la cuenta bancaria de la usuaria.
- (iii) En caso corresponda, deberá rectificar la calificación crediticia de la denunciante ante la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
- (iv) Entregar a la consumidora una constancia que acredite que no mantiene deuda alguna por el préstamo cuestionado por S/ 27 000,00.

Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la entidad financiera deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI denominada "Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

SÉTIMO: sancionar Banco Internacional del Perú S.A.A.- Interbank, conforme a lo siguiente:

Cuadro N° 3: Detalle de las sanciones

INFRACCIÓN	TIPIFICACIÓN	SANCIÓN
Atribuyó indebidamente al denunciante un préstamo por el importe de S/ 27 000,00, el cual fue desembolsado en la cuenta de ahorros 530*****120; pese a que dicho trámite se efectuó vía telefónica bajo amenaza de muerte, con el propósito de validar los datos personales y concretar la aprobación del préstamo.	Literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor	Amonestación
No adoptó las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 16 de setiembre de 2025, se realicen seis (6) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros 530*****120 de titularidad del denunciante, pese a que dicha cuenta se utilizaba exclusivamente como pasarela de pago vinculada al crédito hipotecario que el mantenía con la entidad bancaria y a que las transacciones no correspondían a su patrón habitual de consumo.	Artículos 18 y 19 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor	Amonestación

OCTAVO: ordenar a Banco Internacional del Perú S.A.A.- Interbank que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar las costas del procedimiento ascendentes a S/ 36,00 a favor de la parte denunciante. Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, el denunciado deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

NOVENO: exonerar a Banco Internacional del Perú S.A.A.- Interbank del pago de los costos del procedimiento en la medida que formuló allanamiento sobre las imputaciones efectuadas en su contra.

DÉCIMO: disponer la inscripción de Banco Internacional del Perú S.A.A.- Interbank en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor³⁶.

³⁶

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el **DECRETO LEGISLATIVO 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016. **Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

DÉCIMO PRIMERO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación³⁷, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación³⁸, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida³⁹.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

³⁷ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente a partir del 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)"

³⁸ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 218.- Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

³⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.